

WAN NORIZAM BINTI WAN SALLEH

**LWN
ROZAIDI BIN KALID**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]

Pada: 25 Oktober 2024/22 Rabiulakhir 1446H

2407-A0010-003-0090
[Kes Mal (Semakan) No. ~~2311-H0110-431-0653~~] &

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : En. Fakhru Azman bin Abu Hasan dari Tetuan Azainie & Fakhru Associates.

PERMOHONAN

[1] Pemohon (isteri) memfailkan permohonan semakan dan afidavit sokongan pada 9 Julai 2024 di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:

- 1.1 Mahkamah membuat semakan ke atas sebahagian keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 12/06/2024 melalui kes Permohonan No: 2311-H0110- 431-0653 (Perintah tersebut) berdasarkan peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memberikan perintah seperti berikut:**

“Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara bernama Muhammad Irfan bin Rozaidi (No Mykid: 090109-10-2193) (selepas ini disebut sebagai anak pertama) hendaklah diberikan kepada Pemohon (bapa);

- 1.2 Apa-apa relief lain yang difikirkan patut dan sesuai diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

- [2] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 05/04/2008 dan kini dalam proses perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya melalui saman no.: 2309-L1214-152-0491, 2309-L1214-151-0492 dan 2309-L1214-155-0497. Hasil perkahwinan Pemohon dan Responden, mereka telah dikurniakan tiga orang cahayamata yang bernama Muhammad Irfan bin Rozaidi (No. Mykid: 090109-10-2193) (anak pertama), Nur Iman Amani binti Rozaidi (No. Mykid: 101203-10-240)(anak kedua) dan Sarah Humaira binti Rozaidi (No. Mykid: 120212-10-2516)(anak ketiga) (ketiga-tiga anak juga disebut sebagai anak-anak tersebut).
- [3] Sejak 26/07/2023, Pemohon telah keluar dari rumah kelamin dengan membawa anak kedua dan anak ketiga. Manakala anak pertama tinggal di asrama dan tinggal bersama Responden. Ketika itu tiada apa-apa perintah mengenai hak jagaan anak (hadhanah) dikeluarkan oleh mana-mana Mahkamah Syariah di Malaysia.
- [4] Pada 10/11/2023, Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui saman no.: 2311-

[5] Responden juga telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah interim hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor melalui permohonan no.: 2311-H0110-431-0653. Responden memohon hak jagaan sementara anak-anak tersebut diberikan kepada Responden manakala hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Pemohon meliputi cuti hujung minggu pada minggu kedua dan minggu keempat, perayaan, cuti persekolahan dan beberapa terma perintah sampingan yang lain.

[6] Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, pada 12/06/2024 Y.A Hakim Bicara telah memutuskan antara lain seperti yang berikut:-

6.1 Hak Jagaan Sementara (hadhanah) anak yang bernama Muhammad Irfan bin Rozaidi (No. K/P: 090109-10-2193) diserahkan kepada Pemohon (anak pertama).

6.2 Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara (hadhanah) anak yang bernama Nur Iman Amani binti Rozaidi (No. K/P: 101203-10-2406) dan Sarah Humaira binti Rozaidi (No. K/P: 121012-10-2516) diserahkan kepada Responden (anak kedua dan ketiga).

6.3 Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak bermalam dengan anak pertama pada setiap bulan minggu pertama dan minggu ketiga dengan anak pertama diambil pada hari Jumaat sebelum jam 6.30 petang dan dikembalikan pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang.

6.4 Mahkamah memerintahkan Pemohon diberikan hak bermalam

dengan anak kedua dan ketiga pada setiap bulan minggu kedua dan minggu keempat dengan anak kedua dan anak ketiga diambil pada hari Jumaat sebelum jam 6.30 petang dan dikembalikan pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang.

- [7] Berdasarkan Afidavitnya yang bertarikh 09/07/2024, Pemohon membuat semakan ini kerana tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara tanpa menyatakan alasan-alasan kekhilafan Hakim Bicara sama ada dari segi undang-undang atau hukum Syarak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [8] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan No. 2311-H0110-431-0653, iaitu kes Permohonan Mendapatkan Perintah Interim Hak Jagaan yang difailkan oleh Responden terhadap Pemohon.
- [9] Hasil daripada penelitian kami terhadap Perintah Interim bertarikh 12/06/2024, Kami berpendapat bahawa tiada kecacatan prosiding yang dilakukan oleh Yang Arif Hakim Bicara semasa perbicaraan dijalankan kerana setiap pihak telah diberikan hak untuk mengemukakan keterangan mereka dalam bentuk afidavit. Pihak-pihak juga telah diarahkan untuk memfailkan afidavit beserta hujahan masing-masing selaras dengan kehendak peruntukan seksyen 197(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMS).
- [10] Kami juga tidak mendapati sebarang permohonan dari mana-mana

pihak untuk memeriksa balas fakta dalam mana-mana affidavit yang difailkan sepertimana yang dibenarkan di bawah seksyen 118 (1) ETMMS 2003. Oleh yang demikian tiada keperluan kepada Yang Arif Hakim Bicara untuk mendengar keterangan mana-mana pihak selain dari affidavit dan hujahan yang dikemukakan kepada Mahkamah ini.

[11] Seterusnya pertimbangan YA Hakim Bicara dalam memutuskan penjaga sementara kepada anak tersebut juga tidak bertentangan dengan peruntukkan seksyen 201 ETMMS 2003 dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan dengan seksyen 81, 82 dan 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EUKIS).

[12] YA Hakim Bicara telahpun menyatakan alasan-alasannya dalam perenggan 8, 9, 10 dan 11 alasan penghakiman beliau berkaitan pertimbangan mengapa perintah hak jagaan sementara dikeluarkan sedemikian. Kami berpendapat YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam mentafsirkan isu *status quo* dalam penghakimannya. Pemakaian *status quo* biasanya digunakan dalam permohonan secara *ex-parte* di mana keadaan asal *status quo* perlu dikekalkan sehinggalah permohonan secara *inter-parte* diputuskan.

[13] Walaubagaimanapun kes ini telah didengar secara *inter-parte* dan pada hemat kami, Y.A Hakim Bicara telah mengambil kira semua keadaan dan fakta berkaitan kes ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan terhadap kedua-dua pihak dalam memutuskan kes ini tanpa mengenyepikan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak.

[14] Kami berpuashati bahawa tidak berlaku salah aturan dari sudut

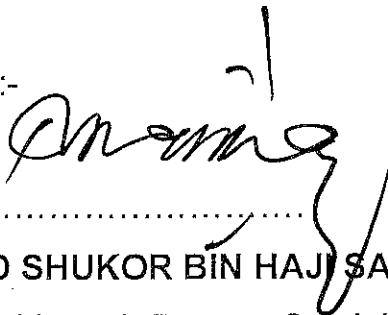
hukum Syarak dan undang-undang yang menjejaskan keadilan dalam Perintah Interim Hak Jagaan bertarikh 12/06/2024. Oleh yang demikian, kami tidak perlu untuk campurtangan dalam perintah tersebut. Walaupun demikian, kami dengan ini mengarahkan agar perbicaraan kes induk Hak Jagaan Anak yang difailkan oleh Responden didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan, affidavit sokongan Pemohon dan Nota Prosiding kes No. 2311-H0110-431-0653, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-**

1. Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**

Di baca dan ditandatangani oleh:-



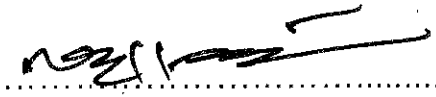
1. **Y.A.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri
Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A. PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri

SelangorDipersetujui oleh:-



.....

3. **Y.A DATO' HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

